

부동산 신규취득 제한에 관한 규정

[시행 2022. 4. 18.] [규정 제504호., 2022. 4. 7. 제정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 공직자윤리법에 따라 인천국제공항공사(이하 "공사"라 한다) 임직원의 직무 관련 부동산의 신규취득 제한에 관한 세부 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(직무상 정보를 이용한 재물취득의 금지) 임직원은 직무상 알게 된 정보를 이용하여 재물이나 재산상 이익을 취득하여서는 아니 된다.

제3조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “제한부서”란 부동산에 대한 정보를 획득하거나 이와 관련된 업무를 수행하는 부서로서 별표에서 정하고 있는 부서를 말한다.
2. “제한대상자”란 제4조제1항제1호 또는 제2호에 해당하는 사람을 말한다.
3. “이해관계자”란 공직자윤리법 제4조제1항제2호 또는 제3호에 해당하는 사람을 말하되, 같은 법 제12조제4항에 따라 재산등록사항의 고지 거부 허가를 받은 사람은 제외한다.
4. “제한대상자 등”이란 제2호의 제한대상자와 제3호의 이해관계자를 말한다.
5. “직무 관련 부동산”이란 관련 업무 분야 및 관할의 부동산을 말한다.

제4조(부동산 신규취득의 제한) ① 다음 각 호에 해당하는 사람은 직무 관련 부동산을 직접 새로 취득하거나 이해관계자로 하여금 취득하게 할 수 없다.

1. 제한부서에 근무하는 직원
 2. 제1호의 상급 감독자. 여기서 상급 감독자란 직제규정 등에 따라 제1호에 따른 부서의 업무를 지휘·감독하는 자를 말한다.
- ② 부동산 신규취득 제한부서와 그 직무 관련 부동산의 범위는 별표와 같다.
- ③ 제1항 및 제2항에도 불구하고, 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 직무 관련 부동산을 취득할 수 있다.
1. 증여(유증을 포함한다)로 부동산을 취득하는 경우
 2. 담보권 행사나 대물변제의 수령 등으로 부동산을 취득하는 경우
 3. 근무·취학 또는 결혼 등 일상생활을 영위하는 데 반드시 필요한 부동산을 취득하는 경우로서 업무 관련 정보를 사적 이익을 위하여 부당하게 이용한 것이 아니라는 것이 인정되는 경우

제5조(부동산 신규취득 여부의 조사) 감사부서의 장은 제한대상자의 부동산 신규 취득

여부 등을 조사할 수 있다.

제6조(예외적 취득의 신고) ① 제한대상자는 직무 관련 부동산을 취득한 날(상속의 경우에는 상속 개시를 알게 된 날)로부터 30일 이내에 취득 사실을 기관의 장에게 신고하여야 한다.

② 제1항의 신고는 공직자윤리법 시행규칙 별지 제14호의19서식에 따르되, 정해진 정보통신망(공직윤리시스템)을 통하여 한다.

③ 제한대상자는 취득한 부동산이 제4조제3항에 해당함을 소명하여야 한다.

제7조(신고사항의 확인) ① 감사부서의 장은 제4조에 따른 신고가 적정한지 여부를 확인하고, 필요한 경우 기간을 정하여 제한대상자에게 신고내용의 보완을 요구하거나 매매계약서, 등기부등본 등 소명자료의 제출을 요구할 수 있다.

② 제한대상자는 제1항의 요구를 받은 날로부터 20일 이내에 관련 자료를 보완 또는 제출하여야 한다.

제8조(의무 위반시 조치) ① 감사부서의 장은 제한대상자가 제4조를 위반하여 직무 관련 부동산을 새로 취득한 경우 제한대상자에 대하여 6개월 이내 제한대상자 등이 취득한 직무 관련 부동산의 자진매각을 요구할 수 있다.

② 제1항에 따라 부동산의 자진매각을 요구받은 제한대상자 등은 취득한 직무 관련 부동산의 자진매각 결과를 감사부서의 장에게 제출하여야 한다.

③ 감사부서의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 제한대상자에 대하여 징계 처분요구 등의 필요한 조치를 할 수 있다.

1. 제한대상자 또는 그 이해관계자가 제4조에 위반하여 직무 관련 부동산을 새로 취득한 경우
2. 제한대상자가 제6조에 따른 신고를 하지 않거나 신고 기간을 도과하여 신고한 경우
3. 제한대상자가 제4조 내지 제6조와 관련하여 고의 또는 중대한 과실로 자료를 누락하거나 허위로 제출한 경우

제9조(비밀유지 의무) 제4조 내지 제6조의 규정에 의한 신고내용 또는 소명자료 등의 내용을 알게 된 자는 이를 다른 사람에게 누설해서는 아니 된다.

제10조(이의신청) ① 제한대상자는 제8조 1항에 따라 부동산의 자진매각 요구를 받은 날로부터 30일 이내에 별지 서식에 따라 감사부서의 장에게 이의신청을 할 수 있다.

② 제1항에 따른 이의신청은 「감사규정」 제38조 (재심의 신청 등)를 준용하여 처리한다.

제11조(기타 세부사항) 감사부서의 장은 이 규정의 시행을 위하여 필요한 세부사항을 별도로 정할 수 있다.

부 칙

<규정 제504호, 2022. 4. 7.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1] 부동산 신규취득 제한부서와 취득제한 부동산의 범위

[별지 제1호 서식] 이의 신청서 (제10조 제1항 관련)

[별표 1]

부동산 신규취득 제한부서와 취득제한 부동산의 범위

연 번	부서명	직제규정	제한부동산의 범위	취득제한기간	
				시기	종기
1	재무처 재산관리팀	직제규정 및 직제규정 시행세칙	• 공항시설법에 따른 인천국제공항 공항구역	-	-
			• 인천시 중구 운서동 내 공항개발계획 사업부지 • 인천시 중구 용유동 내 공항개발계획 사업부지	기본계획 수립·고시	준공

이 의 신 청 서

20〇〇.〇〇.〇〇.자로 부동산 매각요구 통보받은 건에
대하여 아래와 같이 이의를 신청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 통보요지

2. 이의신청 내용

일 일 년

소속 :

직 급 :

성명 : (인)

상임감사위원 귀 하